

Beschlussempfehlung und Bericht

des Ausschusses für Arbeit und Soziales (11. Ausschuss)

- a) zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
– Drucksachen 21/1507, 21/2071, 21/2146 Nr. 1.10 –**

**Entwurf eines Gesetzes zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften
und zur Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes**

- b) zu dem Antrag der Abgeordneten Dr. Sandra Detzer, Ricarda Lang, Timon
Dzienus, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 21/1756 –**

**Gute Arbeitsbedingungen und fairen Wettbewerb auf Post- und
Paketmärkten sicherstellen – Zustellerinnen und Zusteller wirksam entlasten**

A. Problem

Zu Buchstabe a

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen die zur Anwendung der Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen und zur Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinie 73/361/EWG des Rates (Verordnung) notwendigen nationalen Rechtsgrundlagen geschaffen werden (Durchführungsgesetz). Die Verordnung trat am 19. Juli 2023 in Kraft und wird ab dem 20. Januar 2027 gelten. Ziel der Verordnung ist es ausweislich ihres Artikels 1, Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen, dazugehörigen Produkten und unvollständigen Maschinen festzulegen, um deren Bereitstellung auf dem Markt oder Inbetriebnahme zu ermöglichen und gleichzeitig ein hohes Maß an Schutz der Sicherheit und Gesundheit von Personen, insbesondere von Verbrauchern und professionellen Nutzern, und gegebenenfalls von Haustieren und Sachen sowie, soweit anwendbar, der Umwelt zu gewährleisten und Regeln für den freien Verkehr von

in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallenden Produkten in der Union festzulegen. Die Verordnung ist in Deutschland unmittelbar anwendbar; zu ihrer Anwendung ist laut Bundesregierung jedoch der Erlass von Durchführungsbestimmungen notwendig, die Verfahrensbestimmungen sowie Bußgeld- und Straftatbestände umfassen. Zudem soll die geltende Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. ProdSV) außer Kraft gesetzt werden.

Außerdem sollen mit dem Gesetzentwurf die mit dem am 23. November 2019 in Kraft getretenen Gesetz zur Einführung einer Nachunternehmerhaftung in der Kurier-, Express- und Paketbranche zum Schutz der Beschäftigten (Paketboten-Schutz-Gesetz) eingeführten, zunächst bis zum 31. Dezember 2025 befristeten Regelungen im Vierten Buch Sozialgesetzbuch zur Nachunternehmerhaftung für Sozialversicherungsbeiträge in der Kurier-, Express- und Paketbranche entfristet werden.

Zu Buchstabe b

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN führt in ihrem Antrag aus, dass Beschäftigte des Post- und Paketsektors harte Arbeit leisteten, weshalb gute Arbeitsbedingungen und ein fairer Wettbewerb wichtig seien. Die letzte Bundesregierung habe mit der umfassenden Reform des Postgesetzes gute Fortschritte zur Stärkung des Wettbewerbs und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Beschäftigten erzielt. Darauf aufbauend sollten, über die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen hinaus, weitere Schritte vorgenommen werden.

Die Bundesregierung soll aufgefordert werden,

1. möglichst zügig einen Gesetzentwurf vorzulegen, der zum Schutz der Paketzustellerinnen und -zusteller für Pakete mit einem Einzelgewicht von mehr als 20 Kilogramm die verpflichtende Zustellung durch zwei Personen ohne Ausnahmen vorschreibt;
2. die Ankündigung, im Nachgang zur Entfristung des Paketboten-Schutz-Gesetzes Verfahrenserleichterungen für Unternehmen der Kurier-, Express- und Paketbranche zeitnah zu prüfen, so umzusetzen, dass keine sozialen oder ökologischen Standards herabgesetzt werden;
3. das mit dem am 19. Juli 2024 in Kraft getretenen Postrechtsmodernisierungsgesetz eingeführte Anbieterverzeichnis nach § 4 des Postgesetzes aktiv zu nutzen, um weitere Transparenz über die Branche herzustellen;
4. hierzu die Bundesnetzagentur mit den erforderlichen personellen Ressourcen zur Bearbeitung der Anträge und Erfüllung ihrer Kontrollaufgaben auszustatten.

B. Lösung

Zu Buchstabe a

Annahme des Gesetzentwurfs auf Drucksachen 21/1507, 21/2071 in unveränderter Fassung mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD.

Zu Buchstabe b

Ablehnung des Antrags auf Drucksache 21/1756 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und AfD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke.

C. Alternativen

Wurden nicht erörtert.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Wurden nicht erörtert.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Wurde nicht erörtert.

E.2 Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Wurde nicht erörtert.

Davon Bürokratiekosten aus Informationspflichten

Wurden nicht erörtert.

E.3 Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Wurde nicht erörtert.

F. Weitere Kosten

Wurden nicht erörtert.

Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

- a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1507, 21/2071 unverändert anzunehmen;
- b) den Antrag auf Drucksache 21/1756 abzulehnen.

Berlin, den 15. Oktober 2025

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales

Bernd Rützel
Amtierender Vorsitzender

Jan Dieren
Berichtersteller

Bericht des Abgeordneten Jan Dieren

A. Allgemeiner Teil

I. Überweisung

Zu Buchstabe a

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf auf **Drucksache 21/1507** in seiner 21. Sitzung am 11. September 2025 an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur federführenden Beratung und an den Finanzausschuss zur Mitberatung überwiesen. Die Unterrichtung durch die Bundesregierung mit der Stellungnahme des Bundesrates und der Gegenäußerung der Bundesregierung auf **Drucksache 21/2071** wurde am 9. Oktober 2025 gemäß § 80 Absatz 3 der Geschäftsordnung an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur federführenden Beratung und an den Finanzausschuss zur Mitberatung überwiesen (Drucksache 21/2146 Nr. 1.10).

Zu Buchstabe b

Der Deutsche Bundestag hat den Antrag auf **Drucksache 21/1756** in seiner 28. Sitzung am 25. September 2025 an den Ausschuss für Arbeit und Soziales zur federführenden Beratung sowie an den Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz und den Ausschuss für Wirtschaft und Energie zur Mitberatung überwiesen.

II. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

Zu Buchstabe a

Der **Finanzausschuss** hat den Gesetzentwurf auf Drucksache 21/1507 in seiner 9. Sitzung am 15. Oktober 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD die Annahme empfohlen. Der Finanzausschuss hat die Kenntnisnahme der Unterrichtung durch die Bundesregierung auf Drucksache 21/2071 in seiner 9. Sitzung am 15. Oktober 2025 empfohlen.

Zu Buchstabe b

Der **Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz** hat den Antrag in seiner 8. Sitzung am 15. Oktober 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Ablehnung empfohlen.

Der **Ausschuss für Wirtschaft und Energie** hat den Antrag in seiner 11. Sitzung am 15. Oktober 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Ablehnung empfohlen.

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Zu den Buchstaben a und b

Der **Ausschuss für Arbeit und Soziales** hat den Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1507, 21/2071 in seiner 7. Sitzung am 15. Oktober 2025 abschließend beraten und mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD die Annahme empfohlen.

Die Fraktion der AfD hat zu dem Gesetzentwurf auf Drucksachen 21/1507, 21/2071 folgenden Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache 21(11)12 in den Ausschuss für Arbeit und Soziales eingebracht:

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Mit der Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union am 29. Juni 2023 ist die Verordnung (EU) 2023/1230 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2023 über Maschinen in Kraft getreten. Zugleich wurde damit die Aufhebung der Richtlinie 2006/42/EG sowie die Richtlinie 73/361/EWG angekündigt. Die Verordnung kodifiziert und präzisiert die wesentlichen Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen an Konstruktion und Bau von Maschinen, dazugehörigen Produkten und unvollständigen Maschinen. Ziel dieser Normierung ist es, die Bereitstellung im Binnenmarkt wie auch die Inbetriebnahme solcher Produkte zu ermöglichen und dabei ein hohes Schutzniveau für die Sicherheit und Gesundheit von Personen insbesondere von Verbrauchern sowie professionellen Nutzern zu gewährleisten. Soweit vorgesehen umfasst der Schutzbereich auch Haustiere, Sachwerte und ggf. die Umwelt. Flankiert werden auch Regeln für den freien Verkehr der vom Anwendungsbereich erfassten Produkte innerhalb der Union, um technische Handelshemmnisse zu vermeiden und die Rechtsdurchsetzung zu vereinheitlichen. Gemäß Artikel 54 trat die Verordnung am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung in Kraft; ihre unmittelbare Geltung in der Bundesrepublik Deutschland setzt ab dem 20. Januar 2027 ein.

Mit Beginn dieses Stichtags wird unter anderem die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (ABl. L 157 vom 9. Juni 2006, S. 24), zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 25. Juli 2019, S. 241), aufgehoben; die derzeit geltende Maschinenverordnung (9. ProdSV) vom 12. Mai 1993, die bislang der Umsetzung der Richtlinie diente und zuletzt durch Artikel 23 des Gesetzes vom 27. Juli 2021 geändert worden ist, wird damit außer Kraft treten. Da Unionsverordnungen zwar unmittelbar gelten, die innerstaatliche Durchführung jedoch organisatorische Zuständigkeiten, Marktüberwachungsbefugnisse, Sanktionsrahmen und Verfahrensbestimmungen erfordert, sind ergänzende nationale Durchführungsbestimmungen zu erlassen. Hierfür liegt der „Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes“ vor, der im Deutschen Bundestag zu beraten und zu verabschieden ist. Dieses Durchführungsgesetz dient der effektiven Anwendung der Verordnung (EU) 2023/1230 im nationalen Rechtsraum, indem es insbesondere die Behördenzuständigkeiten konkretisiert, Notifizierungs- und Informationsprozesse ordnet sowie die Marktaufsicht einschließlich Bußgeld- und Strafvorschriften systematisch verankert.

Materiell-rechtlich bringt die EU-Maschinenverordnung eine inhaltliche Modernisierung: Mit Anhang I, Teil A, Nummer 6 werden erstmals ausdrücklich KI-Systeme erfasst. Damit werden Risiken adressiert, die aus softwarebasierten, potenziell selbstlernenden und vernetzten Funktionen resultieren; dies hat unmittelbare Konsequenzen für die Risikobeurteilung, die technische Dokumentation, die Konformitätsbewertung und die laufende Überwachung im Betrieb. Institutionell ist vorgesehen, dass die zuständige Bundesbehörde in Deutschland – die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin – künftig unmittelbar an die Europäische Kommission berichtet und diese informiert; eine Unterrichtungspflicht gegenüber dem Deutschen Bundestag besteht insoweit nicht.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

1. jährlich dem Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages über die Anwendung und den Vollzug des Gesetzes zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes“ zu berichten (Unterrichtungspflicht).

2. alle zwei Jahre eine Evaluation der Anwendung und des Vollzuges des Gesetzes zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes durchzuführen und dem Ausschuss für Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages zu berichten.

Begründung:

Diese Ausgestaltung des vorliegenden Entwurfes des Gesetzes zur Neuregelung maschinenrechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Paketboten-Schutz-Gesetzes signalisiert zwar eine ausgeprägte Europa-Freundlichkeit der Bundesregierung und stärkt die vertikale Koordination im Binnenmarkt, birgt jedoch demokratietheoretische Spannungsfelder: Die Stellung des nationalen Parlaments als Kontrollinstanz wird relativiert, und wesentliche Vorgänge der Durchführung, etwa Entwicklungen im Notifizierungsverfahren, die Ausgestaltung technischer Spezifikationen oder marktaufsichtsrechtliche Schwerpunktsetzungen könnten dem Deutschen Bundestag und seinen Fachausschüssen vorenthalten bleiben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales als federführendes Ressort trifft nach gegenwärtiger Konzeption keine spezifische Unterrichtungspflicht gegenüber dem Ausschuss für

Arbeit und Soziales des Deutschen Bundestages; hier entsteht eine Governance-Lücke zwischen unionsrechtlicher Fachaufsicht und nationaler parlamentarischer Kontrolle.

Eine sachangemessene Heilung dieses Defizits ließe sich durch die explizite Einführung einer gesetzlich normierten Unterrichtungspflicht des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gegenüber dem Deutschen Bundestag und somit des Ausschusses für Arbeit und Soziales erreichen. Eine solche Pflicht sollte Anlässe, Fristen und Mindestinhalte klar definieren, wie regelmäßige Berichte zu delegierten und Durchführungsrechtsakten nach der Verordnung (EU) 2023/1230, zu einschlägigen Leitlinien und harmonisierten Normen, zu Ergebnissen der Marktüberwachung einschließlich schwerwiegender Vorkommnisse sowie zu Notifizierungs- und Konformitätsbewertungsprozessen und durch eine Evaluationsklausel ergänzt werden. Eine Evaluationsklausel wäre insbesondere vor dem Hintergrund der Erweiterung des Anhangs I, Teil A, Nummer 6 der Verordnung (EU) 2023/1230 sinnvoll und somit notwendig.

Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat diesen Entschließungsantrag der Fraktion der AfD auf Ausschussdrucksache 21(11)12 in seiner 7. Sitzung am 15. Oktober 2025 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke gegen die Stimmen der Fraktion der AfD abgelehnt.

Der **Ausschuss für Arbeit und Soziales** hat den Antrag auf Drucksache 21/1756 in seiner 7. Sitzung am 15. Oktober 2025 abschließend beraten und mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU, AfD und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und Die Linke die Ablehnung empfohlen.

Die **Fraktion der CDU/CSU** begrüßte den Gesetzentwurf, welcher auf EU-Vorschriften beruhe. Die Evaluation der befristeten Regelungen zum Schutz der Beschäftigten in der Paketbranche habe gezeigt, dass die Vorschriften in der Realität wirkten. Die Quote der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Branche sei angestiegen. Mit der Entfristung werde diese positive Entwicklung abgesichert. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sei hingegen ein Beispiel für Überregulierung.

Die **Fraktion der AfD** meinte, der Gesetzentwurf führe zu mehr Bürokratisierung und Komplexität. Daher werde eine jährliche Evaluationspflicht gefordert. Grundsätzlich sei zu begrüßen, dass das Thema der Künstlichen Intelligenz behandelt werde. Allerdings werde der Bundestag diesbezüglich nicht ausreichend eingebunden, da festgehalten sei, dass die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin unmittelbar an die Europäische Kommission berichten solle. Die Arbeitsbedingungen von Zustellern verbessern zu wollen, sei zwar ein gutes Ziel, jedoch sehe sie den vorliegenden Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aus Gründen der Überregulierung kritisch.

Die **Fraktion der SPD** betonte, sie stimme dem Gesetzentwurf vollumfänglich zu und habe keine Änderungswünsche. Die CE-Kennzeichnung zeige, dass Produkte sicher seien und dass Beschäftigte, die diese Produkte herstellten, an sicheren Maschinen arbeiteten. Dies in einer Durchführungsvorschrift zu konkretisieren, sei der richtige Weg. Das Paketboten-Schutz-Gesetz habe zum Anstieg sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung geführt, weshalb die Entfristung dieser Regelung zu begrüßen sei.

Die **Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN** meinte, der Gesetzentwurf gehe in die richtige Richtung. Der Anstieg der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und die Verbesserung bei den Rechtsbeziehungen zwischen Paketdiensten und Subunternehmen sei zu begrüßen. Ähnlich wie in der Lieferbranche bestünden auch in der Paketbranche weiterhin viele Probleme. Die Bundesregierung müsse sich des Themas Subunternehmer-Ketten annehmen. Der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beinhalte daher weitergehende Forderungen zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Post- und Paketsektor, darunter eine verpflichtende Zwei-Personen-Zustellung bei Paketen über 20 Kilogramm.

Die **Fraktion Die Linke** erläuterte, sie habe bereits im Jahr 2019 für die Einführung der Nachunternehmerhaftung gekämpft und begrüße daher die jetzt vorgeschlagene Entfristung der Regelung, die messbare Fortschritte gebracht habe. Die Evaluation habe auch gezeigt, dass in der Paketbranche weiterhin Probleme bestünden. Daher müsse eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen insbesondere mit Blick auf die Einhaltung des Mindestlohns, Bekämpfung von Ausbeutungsstrukturen und Einführung des Direktanstellungsgebotes in der Paketbranche erfolgen.

Berlin, den 15. Oktober 2025

Jan Dieren
Berichterstatler